

Zmluva o prevode práva na ochranu úžitkovým vzorom

uzatvorená podľa § 12 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

Meno a priezvisko: **Ing. Jana Gavačová**
Bydlisko: Námestie sv. Mikuláša 161/45, 922 02 Krakovany
Rodné číslo:
Právny vzťah k STU: doktorandka

(ďalej len „Spolupôvodca“)

a

Nadobúdateľ: **Slovenská technická univerzita v Bratislave**
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
IČO: 00397 687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK 2020845255
Zastúpený: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor
Právna forma: verejná vysoká škola v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „STU“)

(„Spolupôvodca“ a „STU“ spolu tiež ako „zmluvné strany“)

Článok 2 Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Spolupôvodcu technického riešenia previesť právo na ochranu úžitkovým vzorom na STU, záväzok STU uhradiť odmenu dohodnutú v tejto zmluve a úprava súvisiacich práv a povinností.

Článok 3 Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Spolupôvodca vyhlasuje, že je nositeľom práv k technickému riešeniu pod názvom *Spôsob generatívneho konštrukčného systému tvarových dielov a zapojenie* (ďalej tiež ako „technické riešenie“), že je oprávnený previesť právo na ochranu technického riešenia úžitkovým vzorom, a to vo výške svojho spolupôvodcovského podielu na technickom riešení, ktorý je v zmysle Oznámenia pôvodcu o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva doručeného STU dňa 07.04.2015, značka 3495/15 **vo výške 75%** a že uvedeným konaním z jeho strany nedôjde k zásahu do práv iných osôb, najmä, avšak nie výlučne, spolupôvodcov.
2. Spolupôvodca týmto prevádza na STU právo na ochranu technického riešenia úžitkovým vzorom v celom rozsahu svojho podielu. Predmetom prevodu podľa tejto zmluvy sú všetky práva Spolupôvodcu, viažuce sa k technickému riešeniu, okrem práv, ktorých prevod nie je zo zákona možný. Predmetom prevodu je najmä právo podať prihlášku na registráciu do registra vedenom Úradom priemyselného vlastníctva SR (ďalej tiež „prihláška na registráciu“) a právo na ochranu technického riešenia úžitkovým vzorom.
3. STU vyhlasuje, že je oprávnená nadobudnúť právo na ochranu technického riešenia úžitkovým vzorom, vrátane práva podať prihlášku na registráciu s ohľadom na všetky práva a povinnosti, ktoré z toho vyplývajú.
4. STU sa zaväzuje zaplatiť Spolupôvodcovi za prevod práva v zmysle tejto zmluvy jednorazovú odplatu vo výške 75 € (slovom sedemdesiatpäť eur) na účet č. _____ v termíne splatnosti do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Zaplatením tejto odplaty sa považujú všetky finančné nároky zo strany Spolupôvodcu v súvislosti s prevodom práva podľa tejto zmluvy za vyrovnané.
5. Spolupôvodca sa zaväzuje odovzdať STU všetku dokumentáciu súvisiacu s prevodom práva v zmysle tejto zmluvy pri podpise tejto zmluvy. Za STU je oprávnená konať táto poverená osoba:

6. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách vzájomne poskytnutých pri rokovaní o tejto zmluve a tiež pri plnení predmetu tejto zmluvy s výnimkou informácií, ktoré sú všeobecne známe a/alebo verejne dostupné. Závazok mlčanlivosti platí aj po zániku tejto zmluvy, a to až do doby, kým sa príslušné informácie nestanú všeobecne známymi.

Článok 4

Zápis do registra

1. Zmluvné strany sa dohodli, že STU v lehote 30 dní po účinnosti tejto zmluvy podá žiadosť o zápis technického riešenia do registra vedenom Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Článok 5

Nakladanie s technickým riešením

1. Výlučné právo využívať technické riešenie, brániť tretím osobám využívať technické riešenie bez súhlasu, poskytnúť súhlas na využívanie technického riešenia, previesť technické riešenie na inú osobu alebo zriadiť k technickému riešeniu záložné právo, prináleží STU.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadný zisk z využívania technického riešenia bude prerozdeľovaný spôsobom uvedeným v Smernici rektora STU číslo 3/2013-SR, článok X, bod 3 (O ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave) – ďalej len „interný predpis STU“, pri zachovaní spolupôvodcovského podielu vo výške 75%, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Spolupôvodca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s interným predpisom STU oboznámil a že sú mu týmto okamžikom známe podmienky a ostatné okolnosti rozdeľovania zisku z využívania technického riešenia.

Článok 6

Odstúpenie od zmluvy

1. STU má právo od tejto zmluvy odstúpiť, ak sa vyhlásenie Spolupôvodcu podľa článku 3 bod 1 tejto zmluvy ukáže v niektorej časti ako nepravdivé alebo neúplné alebo ak spolupôvodca nesplní a/alebo poruší niektorú z povinností podľa tejto zmluvy; tým nie je dotknuté právo STU na náhradu škody.
2. Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Spolupôvodcovi; v oznámení musí byť uvedený dôvod odstúpenia od zmluvy.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo dopĺňať iba obojstranným prejavom súhlasu zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej; ustanovenie bodu 4 tohto článku sa použije primerane.
2. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou, alebo upravené len čiastočne, sa budú riadiť výlučne príslušnými ustanoveniami zákona o úžitkových vzoroch v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden pre Spolupôvodcu a dva pre STU.
4. Táto zmluva je platná odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v platnom znení. Zverejnenie tejto zmluvy zabezpečí STU, ktorá sa zaväzuje anonymizovať osobný údaj Spolupôvodcu, ktorým je jeho rodné číslo, číslo účtu a údaje týkajúce sa poverenej osoby STU.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho k nej pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa

Za STU:

Spolupôvodca:

.....
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
rektor

.....
Ing. Jana Gavačová